

시정요구

제 목 시간외근무 수당 지급 불철저

소 관 부 서(기관) (주)코스코시큐리티, (주)코스코투게더

조 치 부 서(기관) (주)코스코시큐리티, (주)코스코투게더

내 용

1. 업무 개요

(주)코스코시큐리티와 (주)코스코투게더는 ■■■■부 ☆☆직원에 대한 시간외근무 수당 지급 기준을 내부결재 문서¹⁾인 「시간외근무 관리 지침」(이하 “「지침」”이라 한다)에서 별도로 정하고 있다.

2. 판단 기준

「근로기준법」(이하 “「법」”이라 한다) 제56조(연장·야간 및 휴일 근로)제1항에 따르면 사용자는 연장근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하도록 되어 있다.

또한, (주)코스코시큐리티와 (주)코스코투게더의 「보수규정」(이하 “「규정」”이라 한다)제18조(연장·야간근무수당)에서는 연장근무와 야간근무(22시부터 익일 6시까지 근무)는 50%를 가산하여 지급하도록 하고 있으며, 「규정」 제19조(휴일근무수당)에서는 「취업규칙」 제26조의 휴일에 근무하는 경우 8시간까지는 50%를 가산하고, 8시간을 초과하는 시간에 대하여는 100%를 가산하여 지급하도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

1) 관련문서 : 코스코시큐리티-2019-85(2019. 1. 14.) 「시간외근무 관리 지침 설정 운영의 건」, 코스코투게더-2019-0071(2019. 1. 14) 「시간외근무 관리 지침 설정 운영의 건」

그런데 20XX. XX. XX. 감사일 현재 (주)콤스코시큐리티와 (주)콤스코투게더의 「지침」을 확인한 결과 [표 1]과 같이 ■■■■■부 ☆☆☆직원에 대해서는 다른 직원과 달리 근무시간에 따라 시간외근무 수당을 정액으로 설정하고 있으며, 월 누적금액 상한액을 정하고 있었다.

[표 1] 경영운영부 행정팀 시간외근무 수당 지급 기준

구분	지급 기준	비 고
평일	20시 이후까지 근무 시 : XX,000원/회	월 누적 지급금액 상한액은 XXX,000 원
	22시 이후까지 근무 시 : XX,000원/회	
	24시 이후까지 근무 시 : XX,000원/회	
휴일	4시간 근무 시 : XX,000원/회	
	8시간 근무 시 : XX,000원/회	

자료 : (주)콤스코시큐리티, (주)콤스코투게더 「시간외근무 관리 지침」 재구성

그 결과 [표 2]와 같이 「법」과 「규정」에 따라 정당하게 지급했어야 할 시간외근무 수당을 과소 지급하였다.

[표 2] 시간외근무 수당 미지급 내역(2019년. 1월 ~ 11월)

(단위 : 원)

구분	정당 지급액(A)	실 지급액(B)	과소 지급액(A-B)
(주)콤스코시큐리티	X,XXX,XXX	XXX,000	X,XXX,XXX
(주)콤스코투게더	X,XXX,XXX	XXX,000	X,XXX,XXX
계	X,XXX,XXX	XXX,000	X,XXX,XXX

자료 : (주)콤스코시큐리티, (주)콤스코투게더 제출 자료 재구성

관련부서(기관) 의견 (주)콤스코시큐리티와 (주)콤스코투게더는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

(주)콤스코시큐리티, (주)콤스코투게더 대표이사는

「근로기준법」과 「보수규정」에 부합하지 않는 「시간외근무 관리 지침」을 폐지하시고(시정)

과소 지급한 시간외근무 수당(X,XXX,XXX 원)을 지급하시기 바랍니다.(시정)